



Номер провадження 2-во/754/141/26

Справа № 754/3701/24

У Х В А Л А

Іменем України

15 червня 2026 року м.Київ

Деснянський районний суд міста Києва

під головуванням судді Бабко В. В.

за участю секретаря судового засідання Денисової К. А.

за участю заявника (позивач по справі) Ткачука М. В.

розглянувши заяву Ткачука Михайла Васильовича про виправлення описки у виконавчих листах виданих по справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,

УСТАНОВИВ:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебувала цивільна справа за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025, позов задоволено частково. Стягнуто з Довгого Б. С. на користь Ткачука М. В. шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у розмірі 109067,50грн. Стягнуто з Довгого Б. С. на користь Ткачука М. В. судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2411,35грн та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 7000,00грн.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025, рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 залишено без змін.

Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 19.03.2026, задоволено заяву про розстрочення Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в загальному розмірі 118478,85грн, рівними щомісячними платежами, а саме у розмірі 9873,24грн, протягом 12 місяців з дати набрання ухвали законної сили, оплату проводити до 25 числа кожного місяця.

На виконання заяви Ткачука М. В. від 01.02.2026, Деснянським районним судом міста Києва були видані три виконавчих листа в електронній формі.

Ткачук М. В. звернувся до суду із заявою про виправлення описки у трьох виконавчих листах, вказуючи на те, що у виконавчих листах неправильно визначено строк пред'явлення їх до виконання, неповне зазначення всіх відомостей, як і адрес реєстрації/проживання/місто роботи сторін по справі.

Ткачук М. В. в судовому засіданні підтримав свою заяву про виправлення описок у виконавчих листах, просив задовольнити.

Довгий Б. С. належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду заяви, в судові засідання не з'явився, причини суду нез'явлення не повідомлено.

Питання про внесення виправлень вирішується в десятиденний строк з дня надходження заяви у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви, (частина 3 статті 432 ЦПК України).

Суд дослідивши заяву про виправлення описки та матеріали справи, вислухавши заявника, дійшов висновку про часткове задоволення заяви.

Виконавчий документ - це документ, на основі якого компетентними органами здійснюється примусове виконання рішення суду або іншої інстанції. Звичайно, як і будь-який офіційний документ, він має складатися за установленою формою.

Вимоги до виконавчого документа визначені у частині першій статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".

Зокрема, у виконавчому документі зазначається:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

7) строк пред'явлення рішення до виконання.

У виконавчому документі можуть зазначатися інші відомості (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, реквізити електронних гаманців боржника, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.

Виконавчий документ обов'язково підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою.

Виконавчий лист в електронній формі формується судом через підсистему «Електронний суд» та підписується КЕП судді. Він надсилається безпосередньо до електронного кабінету стягувача.

Відповідно до частин 1,4 статті 432 ЦПК України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Про виправлення помилки в виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом.

Описки - це помилки, зумовлені неправильним написанням слів, цифр тощо (пропуск літери, цифри, їх перестановка тощо). Виправленню підлягають лише ті описки, які мають істотний характер. До таких належить написання прізвищ та імен, адрес, найменувань спірного майна, зазначення дат та строків. Не є описками граматичні помилки, які не спотворюють текст судового рішення та не призводять до його неправильного сприймання: неправильне розташування розділових знаків, невірні відмінки слів, застосування русизмів та діалектизмів тощо.

Виходячи з позиції Верховного Суду України (ухвала Верховного Суду України у справі №6-788цс16 від 22.02.2017), суд може виправити лише ті описки або арифметичні помилки, яких він сам припустився.

Аналізуючи викладене вище, суд вважає за необхідне виправити лише допущені

судом описки які мають істотний характер у трьох виконавчих листах виданих Деснянським районним судом міста Києва по справі № 754/3701/24 при їх оформленні. Інші вимоги заяви про виправлення описки у виконавчих листах не можуть бути задоволені судом, оскільки в розумінні статті 432 ЦПК України не є описками.

Керуючись ст. 4, 5, 13, 269 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Виправити описки, допущені у трьох виконавчих листах виданих Деснянським районним судом міста Києва по справі № 754/3701/24, за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків, та вважати правильним такі дані:

Суть стягнення: стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича 118 478,85грн, з яких: 109 067,50грн - шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 2411,35грн - судовий збір; 7000,00грн - витрати на професійну правничу допомогу.

Розстрочити Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в загальному розмірі 118478,85грн, рівними щомісячними платежами, а саме у розмірі 9873,24грн, протягом 12 місяців з дати набрання ухвали законної сили, оплату проводити до 25 числа кожного місяця, на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 19.03.2025.

Стягувач: Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 року народження, РНОКПП 3144710076.

Адреса стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вулиця Європейська, 1, кв. 52.

Контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com.

Реквізити рахунку стягувача: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк».

Боржник: Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 року народження, РНОКПП 3718508815.

Адреса боржника: 02232, м. Київ, вулиця Данькевича, 3, кв. 176.

Контактні дані боржника: тел. +380956993428, e-mail: dovsi@ukr.net.

Місце роботи боржника: за наявними у матеріалах справи відомостями - ФОП Руденко Н. В., посада менеджер.

Дата ухвалення рішення: 31.01.2025.

Дата набрання рішенням законної сили: 17.06.2025.

Дата постановлення ухвали: 19.03.2025.

Дата набрання ухвали законної сили: 19.03.2025.

Строк пред'явлення до виконання: 20.03.2028.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала складена та підписана 15.06.2026.

Суддя В. В. Бабко

